

ヒノックス事件判決は適正だったのだろうか？

～検討されるべき論点が抜けていなかったか？

青山学院大学名誉教授・弁護士 三木 義一

はじめに

税務調査拒否を理由に消費税の仕入税額控除額40億円を否認した事件は、その金額の大きさと代理人税理士のやや常軌を逸した調査拒否に関心が集まり、その判決内容が注目されてきた⁽¹⁾。私三木と本号から同時連載する阿部泰隆（神戸大学名誉教授・弁護士）は、上告後かなり経過してから担当弁護士から意見書を依頼されたが、当初は裁判所同様の観点から見てきたので消極的であった。しかし、ある観点に着目したとき、全く異なる事実関係が浮かび上がり、納税者側にも問題があったが、もっと問題だったのは課税庁の行動であることに気づき、そのような観点から意見書をまとめた。ただ、意見書提出とほぼ同時期に最高裁の判断が示されたため⁽²⁾、我々の意見書が考慮される機会はない。そこで、私達は、本件の持つもう一つのより重要な問題点を明らかにするために、意見書の内容をここで公開しておきたい。

まず、税務調査手続との関係から検討を始める。

一 税務調査手続改正後の調査と納税者・税務代理人

税務調査段階での帳簿不提示と帳簿保存の関係については、最高裁の二つの判決（平成16年12月16日第一小法廷判決及び平成16年12月20日第二小法廷判決）がある⁽³⁾。

しかし、その判決後に、国税通則法の改正において税務調査手続について次の規定が設けられた。本件調査はこの規定に基づいて行われねばならないものであった。この点にまず留意いただきたい。

（調査の終了の際の手続）

第七十四条の十一 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等（第三十六条第一項（第二号に係る部分に限る。）（納税の告知）の規定による納税の告知を含む。以下この条において同じ。）をすべきと認められない場合には、納税義務者（第七十四条の九第三項第一号（納税義務者に対する調査の事前通知等）に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。）であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。）を説明するものとする。

3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し

修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

4 前三項に規定する納税義務者が連結子法人である場合において、当該連結子法人及び連結親法人の同意がある場合には、当該連結子法人へのこれらの項に規定する通知、説明又は交付（以下この項及び次項において「通知等」という。）に代えて、当該連結親法人への通知等を行うことができる。

5 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項から第三項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。

6 「略」

この規定から明らかなように、更正処分をする場合には「納税者本人」に通知することを法は明文で要求したのである。

その理由は、処分内容にかかわる税額と理由が示されれば、通常は納税者がその内容を理解し、修正申告に応じて、その後の無用なトラブルを避けられ、双方にとって多くのメリットがあるからである。

この本人への通知は税務代理人がいる場合でも必要とされている。ただ、例外的に本人が代理人に通知することに具体的に同意している場合にのみ代理人への通知ですむことにしているのである。

以上が現行法制に対応する実務側の対応である。

訴訟では、この納税者への通知を欠いていることが大きな争点となった。原告側は、この手続を欠いているので、処分は違法である、と主張したのである。

しかし、地裁判決等は、次のような事実認定と理由を示して、本件処分を適法とした。

原告は、本件調査担当者（東京局担当者、高松局担当者及び併任担当者）が平成26年2月4日に本件調査に着手してから平成27年5月までの約1年4か月もの長期間にわたり、本件調査への対応を拒み続けたものである。その間、本件調査担当者は合計7回にわたり原告事務センターに臨場したが、事前通知なく実施した初回の臨場を除けば、いずれも事前に実施日を予告する連絡票（本件各連絡票）を送付しており、これらの連絡票には、調査の目的が法人税及び消費税等の申告内容の確認であることや、調査の対象となる課税期間や提示すべき帳簿等が明確に示されていた。…（略）

…（略）

本件調査担当者は、平成27年5月19日から同年6月5日までの間、原告の代理人であるA弁護士及びB弁護士に対し、調査結果の説明についての日程調整を依頼するとともに、原告代表者自身が調査結果の説明を受けるか否かの確認を依頼していたにもかかわらず、同弁護士らは同年5月28日から原告代表者と連絡を取ることができなくなり、ようやく連絡がついた同年6月5日には、原告は、今後訴訟になることを想定して本店所在地を移転することとし、その登記手続が済むまでは調査結果の説明を原告代表者が直接受けるかについても決められない状況であるとして、上記の日程調整等の依頼に応じなかったものである。そして、以上が、本件調査担当者による調査が終了し、本件連絡票6～9等で予告されたとおり仕入税額控除の否認を理由とする更正処分等を受けることが予測されるという状況の中で行われたものであり、平成26年10月1日付けで愛媛県今治市に移転したばかり

りの本店所在地を再び移転することとしたものであることも考慮すると、原告は、本件調査担当者による調査結果の説明を忌避する目的で、あえて本件調査担当者による調査結果の説明に関する日程調整等の依頼に応じなかったものと推認される。

このような経緯に照らすと、原告は、通則法74条の11第2項に定める調査結果の説明を受ける機会を自ら放棄したと認められるから、本件調査担当者が調査結果の説明を行わなかったことは本件各更正処分の違法事由とならないというべきである。

つまり再三の日程調整に応じなかったので「調査結果の説明を受ける機会を自ら放棄した」と認定しているのである。確かに、1年4ヶ月もの間調査拒否を続け、しかも本店移転を繰り返す悪質な代理人に依頼した納税者であるということからすれば、この怒りの判断は理解できないではない。

しかし、改正通則法が代理人のいる場合でも、あえて納税者本人への通知を求めている趣旨と実務上要求されていた対応を冷静に眺めると、違った関係が見えてくる。

まず、国税庁内部でも納税者本人への説明を徹底して行うように努めているのである。平成24年12月にまとめられた「国税庁調査課 税務調査手続等に関するFAQ・実施例（シナリオ）【調査課関係】」⁽⁴⁾から、その一端を見てみよう。

問 I 1-24 調査結果の内容説明は対面で行わなければならないのか。電話で行うことは可能か。

(答)

改正通則法第74条の11第2項では、「国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、…当該納税義務者に対し、その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。）を説明するものとする。」とされており、調査結果の内容説明の方法について特段規定されていませんが、実務上は、原則として、口頭により行

うこととします。

また、当該規定の趣旨を踏まえると、納税義務者等に対し、実地の調査の結果、更正決定等をすべきと認められる内容（非違の内容、金額、理由）を適切に説明し、納税義務者に正確に理解してもらうことが重要ですので、できる限り面接の上、説明に際しては、必要に応じてメモ（年分ごとの非違の内容・金額等を簡記したもの等）を示すなどして、非違の内容について、分かりやすく説明する必要があります。

ただし、納税義務者との日程の調整が折り合わない場合や、更正決定等をすべきと認められる内容が軽微であり口頭で容易に説明可能な場合においては、電話による説明でも差し支えありません。

このようにあくまでも納税者本人に伝え、本人の言い分を確認した上で、更正処分等を行うことにしているのである。

さらに、代理人がおり、納税者が代理人への通知で済ますことに同意している場合でも、次のような慎重な手続きを行うこととしている。

問 I 1-31 調査結果の内容説明を税務代理人へ行うことにつき、納税義務者の同意はどのような方法で確認するのか。

(答)

納税義務者の同意については、基本的には、電話等により直接納税義務者の意思を確認することになります。また、税務代理人から納税義務者の同意を得ている旨の申立てがあった場合は、納税義務者に直接電話して確認するか、同意の旨が確認できる書面の提出を求めることになります。

このように、国税通則法は納税者本人に処分の具体的な内容・税額を伝えることを最大限に重視し、税務代理人への通知で済ますことに納税者が同意している場合でも、書面の提出を求めているのである。

このように、納税者の言い分も最終確認した

うえで課税処分を行えば、課税処分のミスはかなり防げることになるだけではなく、処分によるトラブルの誘発も防げることになるからである。

他方で、いくら調査官が努力したとしても、納税者及び代理人が非協力でなかなか本人に通知できない場合もあり得るかも知れない。しかし、その場合でも、なお、次のような慎重な手続きを求めているのである。

問4-19 調査結果の内容説明を何度試みても行えない場合に、決定処理を行うことは可能か？

(答)

改正通則法第74条の11第2項では、「国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、…当該納税義務者に対し、その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。）を説明するものとする。」とされており、調査の結果、決定処理を行う場合についても調査結果の内容説明は必要となります。

なお、いかなる方法によっても納税義務者と連絡が取れない等、調査結果の内容説明を行うことができない場合には、その経緯を取りまとめて署長等の決裁を受けるとともに、必要に応じて局主務課とも協議の上、決定処分を行うことになると考えられます（平成24年11月 国税庁課税総括課「税務調査手続等に関するFAQ（職員用）【共通】」）。

このような通知を納税義務者本人にする努力を課税庁がどこまでしたのかが問われなければならない。本件の場合、税務代理人の非協力の程度が著しく、更正処分をせざるを得ないと判断することは理解しうるが、同時に、その内容を納税者本人に伝えること自体も容易なケースである。本人が行方不明者でもなく、所在場所や電話番号も知っているのであるから、本人に電話し、処分内容を知らせていれば、納税者はじめて調査に応じない場合の仕入税額控除否認の意味を理解し、あわてて調査に応じるのは

誰が考えても容易にわかる事例である。40億円の仕入税額が否認されて、40億円を負担しなければならないことを知らされた納税者が、それでも調査には応じません、というとても思うのであろうか。

どうしてそのちょっとした努力をしなかったのかが、極めて疑問である。他方で、意図的に本人に通知せず、そのまま更正処分をすれば、約40億円の仕入税額控除を否認できるので、一罰百戒の意味を込めて更正処分をなしているとすると、それは更正処分の目的を逸脱している。

二 脱税の嫌疑がある場合との比較

本件処分が公正さを欠いていることは次のことから言える。

もし、本件納税者がもっと悪質で脱税の疑いが強いため、課税庁は内偵の上、査察による強制調査を行うことを優先した場合にはどうなるだろうか。強制調査で帳簿などを精査して、ほ脱税額を認定して、課税処分も行う場合、帳簿の保存はなされており、仕入税額自体にはほぼ誤りがなかった場合には、仮に1億円程度のほ脱税額があったとしても、本件よりもはるかに軽い負担で済むことになる。

これに対して、脱税の嫌疑はないが、本件に見られるように、通常の調査の場合に納税者が協力的ではない場合には、調査打ち切り・更正処分を行うことができ、仕入税額が一挙に否認され、約40億円もの税額負担が生じてしまうのである。

これは果たして公正なのだろうか？また、本件は1年半にわたって、納税者の代理人が合理的理由もなく、調査拒否を継続した事案である。この場合、法律上の制度としては、「不答弁罪」等の罰則が予定されていることも付記しておこう。この制度を適正に利用すれば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金であった。

こうした点も踏まえると、納税者の調査非協力自体は非難されてしかるべきであるが、他方で非協力を理由に安易に仕入税額控除を否認できるとなると、課税調査官が制裁的に更正処分を使えることになってしまう。課税処分は本来

課税標準の適正な把握を前提として行うべきものであるから、非協力を理由に安易に推計的手法で課税することは基本的に望ましいものではない。したがって、本来、調査非協力は、非協力に対する罰則を適用すべきもののなのである。しかし、日本の税務行政では、納税者の反発もあり、昭和40年代に少し適用されただけで事実上あまり使われない制度となっている⁽⁵⁾。

そのため、更正処分等が、課税処分としての本来の趣旨から少し離れた制裁的機能も併せ持ってきたと言わねばならなかった。つまり、調査非協力者に対して、調査非協力に対する制裁的な意味合いで、安易に課税処分へ移行する傾向がないではなかったのである。ただ、所得課税の場合には推計課税と言っても、査察によるほ脱税額の認定等と比べれば、なお穏やかな制裁的機能を有するにとどまっていたのである。

ところが消費税の導入はこの事情を一変させたのである。それは消費税の推計課税の特殊性にある。次に述べよう。

三 調査非協力と推計課税及び消費税の特殊性

従来は、税務調査で納税者が非協力で、それが甚だしく帳簿を確認できない場合の手段として「推計課税」が多く用いられてきた。もっとも、所得税や法人税の場合には、調査非協力に対する課税上の対応として推計課税に移行するのは、必ずしも不合理とはいえなかった。なぜなら、課税標準が「所得」であるので、課税庁としては売上の推計だけではなく、経費も合理的に計上しなければ『所得』を算出できないからである。推計は納税者に有利にも不利にもなされるので、課税上の公正性は一定程度確保されていると言えたからである。

ところが消費税の課税標準は「課税資産の譲渡等の対価の額」（消費税法第28条）であり、「付加価値」そのものではない。仕入税額は一定の書類等の保存と記載を要件として、その要件を満たしたときにはじめて仕入税額控除ができることとなっている（消費税法第30条）。そ

うすると、消費税の場合、課税庁側は課税標準である課税売上を推計して出す必要があるものの、仕入税額の存在の主張は納税者側の責務となる。もちろん付加価値税としての本質からすれば、税の累積を排除しなければならないので、実際に仕入税額があり、帳簿も保存されていたことが訴訟段階等でも証明された場合には、帳簿保存の要件を満たしているので、できるだけ控除するのが望ましい。この点をたとえばドイツの財政裁判所は、次のように解決してきたことをかつて紹介したことがある⁽⁶⁾。

帳簿提示時期と「保存」

ドイツの連邦財政裁判所も計算書の提示を仕入税額控除の重要な要件と解しているわけであるが、それでは納税者がこの提示を調査段階でしなかった場合には、その後提示しても仕入税額控除は認められないのであろうか。この点になると、ドイツの判例・実務は提示が遅れても更正期間内であれば、たとえ法廷で計算書がようやく提示された場合でも仕入税額控除の要件（計算書における区分された税額の記載）が満たされたことになるかと解している。あるコンメンタールの「仕入税額控除の個々の要件が（課税手続過程や場合によっては法廷で）証明されない場合には、原則として仕入税額控除は認められない」（Sölch/Ringleb/List, Umsatzsteuer, § 15 Rz83）という記述はこのことを前提としている。いずれにせよ、計算書が後から完全に揃った場合でも仕入税額控除は可能であり（J.Bunjes/R.Geist, a.a.O. S.414参照）、計算書における記載の不備を他の書証で補完することも認められており、正規の計算書が後で紛失した場合でも、計算書に区分記載された税額のあることを他の方法で証明できれば控除が可能とも解されている（連邦財政裁判所1988年8月5日判決＝Bundessteuerblatt 1989 Teil II, S.120）。もっとも、訴訟段階で証明した納税者は訴訟費用等を負担することになっている。これらのことは、ドイツの連邦財政裁判所が仕入税額控除を課税標準と不可

分の課税基礎と解し、計算書における区分された税額の存在を仕入税額控除の実体法的要件と解していることと密接に関係していると思われる。

このように付加価値税法としての消費税の仕組みと条文の構成からすれば、帳簿を保存していなかったかどうかは、訴訟段階で裁判所も独自に判断できることになり、大阪地裁平成10年8月10日判決（税務訴訟資料237号1007頁）はこの法理を採用し、具体的に帳簿の保存の要件を検討し、確定した。

しかし、わが国ではじめて最高裁で争った納税者が、本来仕入税額控除は推計でも行うべきであるという主張で、実際には帳簿を保存していなかったと推測される納税者でもあったためか、この点の主張は深く検討されないまま、「税務調査における帳簿の不提示は帳簿の不保存に当たる」という判断が示されてしまった（平成16年12月の二つの最高裁判決（平成16年12月16日第一小法廷判決及び平成16年12月20日第二小法廷判決））。

その後、調査時には提示しなかったものの、帳簿自体は保存していた納税者が仕入税額控除の可否を争ったが、最高裁平成17年3月10日第一小法廷判決は仕入税額控除を認めなかった⁽⁷⁾。

そのため、税務調査で非協力と判断できる納税者に対しては、課税庁が比較的安易に厳しい制裁として仕入税額控除否認を行うことも可能になったのである。しかし、仕入税額控除制度のそのような運用を最高裁が望んでいるわけではないであろうし、税の累積を排除すべき消費税の性格からしても望ましいものではない。

そこで、前出の最高裁平成16年判決以後整備された国税通則法の手続要件との関係を検討すべきなのである。

四 本件の場合… 納税者の通常 理解と著しく異なる処分と通知

以上の諸点に留意しながら、本件事例を冷静に見てみると、確かにけしからん納税者代理人達であるが、一年以上にわたる調査非協力は、

不答弁罪等に該当するので、処罰手続きに移行することもできたし、他方で、納税者本人に電話連絡等で税額と理由を伝えることも十分にできる時間的余裕もあったのである。納税義務者本人がどこまで消費税の法的構造を理解していたかは不明であるが、一般的に考えて、調査非協力が仕入税額控除に直結することは理解できないであろう。仮に納税者本人が消費税法の仕入税額控除の要件を確認したとしても、「帳簿の保存」と規定されている以上、会社には帳簿を保存しているので問題ないと思うのが普通である。消費税において、納税者の通常理解と著しく異なる結果を招く課税処分を行う場合には、納税者本人への通知は不可欠である。原審は、一般の納税者がこういうことを理解して、調査拒否しているかのような前提にたつて、調査結果の通知の権利を放棄していると解しているが、ここに重大な誤認がある。納税者本人に一言、税額だけでも通知しておけば、事態を收拾させることになることは容易に推察することのできる事案である。

しかも、本件控訴審では、「控訴人は、本件調査担当者による調査結果の説明を忌避する目的で、あえて本件調査担当者による調査結果の説明に関する日程調整等の依頼に応じなかったものと推認」しつつも、弁護士が「調査結果の説明を聞かないとは一言も言っておらず、その機会を設けてもらいたい旨述べたこと」を認定しており、調査官の少しの努力で納税者本人への税額の明示等が可能であったことがうかがえる。にもかかわらず、あえて、本件課税処分に及んだのは、担当官達による調査拒否への怒りであり、一罰百戒の要素を盛り込んでしまったのであろう。

その気持ちは理解できるものの、しかし、法制度として仕入税額控除は処罰的機能を持つものではなく、仕入税額がある以上、できる限り税の累積を避けるよう努力すべきで、しかも今少しの努力（本人への電話等は可能な状態であった）でトラブルが回避できた事案でもあるのである。

以上のように、最高裁平成16年判決の法理に

従うとしても、その後に制定された国税通則改正後の手続規定に照らすと、本件調査自体の手続に瑕疵があったといわざるを得ず、その意味で、平成16年判決とは異なり、調査過程が必ずしも適法に行われたとは言えず、したがって、仕入税額控除を考慮しなかった本件更正処分はその限りにおいて違法といわざるを得ず、最高裁で帳簿の保存を確認した上で本件処分は取り消すべきであるといわざるを得ない。

おわりに

本件の納税者及び代理人は、確かに、けしからん納税者・代理人達だったと思われる⁽⁸⁾。しかし、もっとけしからんのは前述の最高裁平成16年判決の法理を乱用し、ちょっとした努力で防げた企業倒産を招き、税務行政の本筋を外した課税庁であるかも知れないのである。なぜなら、納税者本人への通知は電話でも良いのであり、納税者の電話番号は明確なのに、なぜ連絡しなかったのか、考えて欲しい。この点の意味を裁判所は全く見落としている。本件の事実関係からすると、時間的にも、連絡先の資料等からも課税庁はいくらでも本人への連絡はできた。しかし、本人に処分内容を通知したら、本人があわてて帳簿を提出して来るので（この点は100%間違いあるまい。40億円の税額控除が否認されるとなったら、誰でも帳簿は提出する）仕入税額控除を認めざるを得なくなる。それだと、ここまで調査を引き延ばした納税者への制裁として効果が薄くなる。だから、意識的に納税者には会わずに、通知もしなかった可能性も高いのである。その意味で、この点をきちんと検討しないで判断してしまった本件判決には重大な疑問があるのである。

〔注〕

- (1) 東京地裁令和元年11月21日判決（タインズ Z888-2278）、東京高裁令和2年8月26日判決（タインズ Z888-2311）。評釈として、長島弘・月刊税務事例52巻3号50頁、大高由美子・税理64巻1号116頁等がある。
- (2) 最高裁第二小法廷令和3年2月12日決定（タインズ Z888-2351）。
- (3) 12月16日判決については、民集58巻9号2458頁、訟務月報51巻10号2621頁、判例時報1884号30頁、判例タ

イムズ1175号135頁、税務訴訟資料254号順号9860等に掲載されている。20日判決は、判例時報1889号42頁、判例タイムズ1176号130頁、税務訴訟資料254号順号9870に掲載。判例評釈は数多いので省略する。

- (4) タインズ「税務調査手続等 FAQH241200調査06」。
- (5) この問題点については、齋藤文雄「質問検査権を巡る諸問題—質問検査に対する受忍義務の履行確保のための方策を中心として—」税大論叢50号169頁以下などが参考になる。
- (6) 三木義一「帳簿不提示と消費税の仕入税額控除否認の関係—ドイツ売上税法の判例を素材として」税理39巻13号19頁以下。なお、この法理は基本的に現在も維持されている。
- (7) この問題については、三木義一「帳簿保存と仕入税額控除をめぐる滝井反対意見の背景」（佐藤幸治、泉徳治編『滝井繁男先生追悼論集・行政訴訟の活発化と国民の権利重視の行政へ』所収）408頁以下参照。
- (8) 本件の発端は無予告調査であり、税理士が無予告の理由を求めて、過度に調査拒否を続けてきた点が問題となる。この点について、私見は次のように考える。
課税処分のための調査は基本的に任意調査なので、無予告できた場合に、無予告を理由に断れば、それでいいのであり、本件の場合、課税庁もそれで調査せずに引っ込んだのだから、それでもこの問題は終了している。無予告を理由に断ったのに、調査を事実上強行されたような場合には、調査自体の違法性などが問題になりうるが、本件では、現金商売等の理由から無予告で調査したかったものと思われるが、断られたので調査しなかったのである。2回目からは予告してきているので、手続的には問題が解消されている。にもかかわらず税理士が、無予告できたことを繰り返し詰問し、そのことを理由に調査を拒んだのは、任意調査としての税務調査の法的性格を誤解するか、無予告調査それ自体を違法と誤解したものと思われる。23年改正法では、事前通知を原則として必要としたが、無予告それ自体を違法とすることまではしていない（通則法74条の10）。